



TÉRMINOS CONTRACTUALES Y CONDICIONES TARIFARIAS

Dirección: Av. Paseo de la República 5895 (501-502), Miraflores, Lima - Perú

Teléfono: + 511 6804502

E-mail: Commercial@psamperu.com

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMOLCAJE Y PRACTICAJE

PSA Marine Perú S.A (en adelante, la "Empresa") al 16 de marzo del 2026, por medio de la presente acuerda con Naviera Petral S.A. (en adelante, el "Cliente") los términos y condiciones para la prestación de servicios de remolcaje, practicaje y lanchas en el Puerto de Ilo.

1) Responsabilidad

Las Condiciones estándar del Reino Unido para remolques y otros servicios (*The United Kingdom Standard Conditions for Towage and Other Services - 1986*), en lo sucesivo denominadas "UKSTC (86)", se aplican a todos los servicios de remolque proporcionados por la Empresa. En caso de discrepancia entre lo que establezcan las UKSTC (86) y las estipulaciones de este contrato, prevalecerá la primera.

Durante el Plazo (según se define más adelante), la Compañía prestará los Servicios al Cliente, cuando este lo requiera, sujeto a las condiciones establecidas en el presente Acuerdo. La Compañía deberá, en todo momento, emplear sus mejores esfuerzos para asegurar que las políticas e instrucciones del Cliente sean debidamente observadas y protegidas, y hará todo lo posible para evitar pérdidas y/o gastos innecesarios.

La Compañía ejecutará los Servicios previstos en este Acuerdo de manera profesional y diligente, conforme a las tarifas y condiciones señaladas en el mismo. La Compañía deberá proporcionar remolcadores plenamente calificados, de potencia adecuada y aptos para prestar los Servicios de remolque a las naves del Cliente. Salvo que se disponga lo contrario en el presente documento, la Compañía asumirá, a su exclusivo costo y cargo, la dotación, combustible, mantenimiento, navegación, operación y suministro de cada remolcador utilizado para la prestación de los Servicios, así como el pago de todos los cargos, gastos de cualquier naturaleza y sanciones impuestas a dichos remolcadores.

La Compañía deberá mantener a la tripulación debidamente capacitada, con todos los permisos de trabajo y licencias requeridas, lista para operar eficazmente en todo momento para la prestación de los Servicios. Durante el Plazo, el patrón, operador, capitán y la tripulación de cualquiera de los remolcadores utilizados por la Compañía para prestar los Servicios serán contratados y empleados por la Compañía, y permanecerán como sus dependientes y empleados, encargados de navegar, gestionar, amarrar y operar cada remolcador en nombre y bajo el riesgo de la Compañía.

Todos los remolcadores deberán cumplir y operar en conformidad con las leyes y regulaciones locales en todo momento, incluyendo, entre otras, los requisitos de bandera, registro y licencias locales, el Código ISPS y/o cualquier requisito de seguridad o medioambiental aplicable.

En caso de cualquier fuga, liberación, descarga, amenaza de descarga o retiro de cualquier contaminante o material peligroso por parte de cualquier integrante del Grupo de la Compañía o de sus subcontratistas, así como de los remolcadores o equipos, o causado por cualquier integrante del Grupo de la Compañía o sus subcontratistas durante la prestación de los Servicios (cada uno de estos eventos, un "Evento de Contaminación"), las Partes tendrán el derecho de iniciar las acciones de respuesta de emergencia, contención o limpieza, conforme a lo dispuesto o requerido por la autoridad gubernamental competente, debiendo notificarse a la Compañía o al Cliente, según corresponda, tan pronto como sea razonablemente posible, sobre dichas actividades.

La Compañía, sus dependientes y subsidiarias serán responsables y deberán indemnizar y mantener indemne al Cliente, sus agentes, subsidiarias y/o sus directores, funcionarios y empleados, terceros, etc., frente a toda pérdida, reclamación, incluyendo, entre otros, costos, gastos, daños y responsabilidades (incluyendo honorarios razonables de abogados), reclamaciones de terceros y daños ambientales derivados de cualquier acto u omisión dolosa o negligente de la Compañía en el cumplimiento de sus



obligaciones (incluida la falta de diligencia debida) bajo este Acuerdo. El límite de responsabilidad según la operación será de US\$ 300,000,000.00 para los servicios de remolcaje y lanchas, y de US\$ 600,000.00 para los servicios de practicaaje.

El Cliente será responsable de asumir, pagar e indemnizar a la Compañía por cualquier pérdida, reclamación o daño al remolcador o a cualquier propiedad de la Compañía (incluidos los honorarios razonables de abogados) que se derive de cualquier acto u omisión dolosa o negligente del Cliente en la ejecución de las obligaciones de la Compañía (incluida la falta de diligencia debida).

La Compañía podrá subcontratar remolcadores y/o prácticos de otra empresa calificada para cumplir con sus obligaciones bajo el presente contrato. Asimismo, la Compañía se obliga a que las obligaciones y restricciones contenidas en el presente documento serán aplicables a cualquier subcontratista, manteniendo la Compañía su responsabilidad frente a cualquier acto u omisión dolosa o negligente de dicho subcontratista designado. En caso la Compañía opte por subcontratar remolcadores y/o prácticos, continuará facturando al Cliente conforme a lo establecido en el Anexo A.

Cualquier enmienda y/o modificación al presente contrato solo será válida y surtirá efectos si es acordada por escrito entre ambas partes y firmada por representantes debidamente autorizados.

2) DISPONIBILIDAD DE LOS REMOLCADORES

La Empresa proporcionará remolcadores a la llegada o salida de las embarcaciones del Cliente.

Todos los remolcadores deberán cumplir y operar conforme con las leyes y regulaciones locales en todo momento, incluidos, entre otros, los requisitos de registro y licencia locales y de bandera, el código ISPS y/o cualquier requisito ambiental o de seguridad impuesto.

3) CONTRAPRESTACIÓN

Por los servicios de Remolcaje, Practicaaje y Lanchas prestados a favor del Cliente, la Empresa cobrará las tarifas detalladas en el Anexo "A" adjunto a este acuerdo, las cuales se aplicarán a todos los buques de propiedad o fletados por el Cliente.

4) CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán cancelados en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios desde recibida la factura, siempre que esta se reciba a más tardar siete (07) días calendarios después de realizado el servicio. En caso el pago no se realice a su vencimiento, sea total o en parte, la Empresa estará facultada a realizar las acciones necesarias dirigidas a la cobranza de sus servicios, dicha cobranza incluirá todos los costos de cobro, incluidos los honorarios de abogados, costas y costos judiciales e intereses de 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensuales sobre todos los saldos pendientes de pago.

Los pagos deberán realizarse a través de las siguientes cuentas bancarias:

Titular de la cuenta:	USD Account
Cuenta No.:	191-2577214-1-73 // CCI 00219100257721417352
Nombre del beneficiario:	PSA Marine Peru S.A.
Dirección del Beneficiario:	Av. Paseo de la Republica 5895 (501-502), Miraflores.
Código postal:	51
Ciudad:	Lima
País:	Perú

IBAN:	No aplica
Código BIC/SWIFT:	BCPLPEPL
Nombre del Banco:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERU - BCP



Sede: Lima, Perú
Dirección del Banco: Av. Las Camelias 750 San Isidro L27 Lima Perú.
Código postal: 51
Ciudad: Lima
País: Perú
Moneda: USD

5) CASO FORTUITO / FUERZA MAYOR

Las Partes no serán responsables por demoras, pérdidas, daños, costos o incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones objeto del presente contrato que se ocasionen directamente debido a caso fortuito o fuerza mayor, los mismos que pueden ser órdenes gubernamentales, disturbios políticos, guerra, acciones hostiles o otros eventos fuera del control de las Partes. Debe entenderse caso fortuito los terremotos, lluvia, viento, inundaciones u otro fenómeno de la naturaleza de una intensidad que se puede esperar de vez en cuando en la localidad donde se brinden los servicios.

6) VIGENCIA

La vigencia del presente contrato será desde el 16 de Marzo del 2026 hasta el 15 de Marzo del 2027 y podrá prorrogarse por el plazo de un año como mínimo, previo acuerdo entre las partes. En caso de que las partes decidan prorrogar el plazo del presente Contrato, deberán suscribir una adenda.

Este Contrato puede rescindirse después de 90 días después de que cualquiera de las Partes notifique por escrito a la otra en cualquier momento.

Este documento es un acuerdo privado y no se pagará ninguna compensación que no se haya establecido de común acuerdo entre las partes en el presente documento. La Compañía continuará siendo responsable frente al Cliente durante los plazos legales de fiscalización por infracciones que pudiera haber y sean originadas por actos directos de la Compañía.

Si la Empresa se liquida o se declara insolvente o hace o entra en un convenio con sus acreedores o tiene la ejecución impuesta sobre cualquiera de sus activos o si se nombra un receptor, fideicomisario o liquidador con respecto a sus activos o en caso de transferencia de la participación mayoritaria en la Empresa a un tercero, el Cliente, a su entera discreción, tendrá derecho a rescindir inmediatamente este Acuerdo, sin perjuicio de los derechos y obligaciones acumulados hasta e incluyendo dicho evento.

Para efectos de la presente cláusula, en el caso del subcontratistas, el Cliente tendrá derecho a exigir solo la terminación de cualquier acuerdo que la Empresa tenga con el subcontratista, siempre que este preste servicios a favor del Cliente.

7) CONFIDENCIALIDAD

La Empresa mantendrá toda la información sobre el Cliente y cualquier subsidiaria, afiliada, relacionada o empresas conjuntas, clientes, operaciones, entre otros, como confidencial y no la divulgará sin el consentimiento del Cliente durante la vigencia del contrato y después de la resolución de este.

8) ARBITRAJE / JURISDICCIÓN

Este contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes Peruanas y en idioma español. Las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se somete a Arbitraje de Derecho conforme con las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) respecto de cualquier discrepancia, reclamo, demanda, disputa o, en general, con respecto a cualquier asunto relacionado con este contrato y las transacciones contempladas en este.



9) ADENDAS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

Este contrato constituye el acuerdo completo y definitivo entre el Cliente y la Empresa y no puede ser enmendado o modificado, salvo que se acuerde por escrito y esté debidamente firmado por apoderados legítimamente constituidos. Tales modificaciones se firmarán por duplicado y formarán parte de este Acuerdo. La modificación reemplazará a todos los acuerdos anteriores.

10) CONGESTIÓN PORTUARIA Y FALLAS EN LOS SISTEMAS

Los remolcadores, sus propietarios, operadores, agentes y fletadores no serán responsables de ningún gasto, pérdida, daño o reclamo causado por la falla o demora en la prestación de los servicios debido a huelgas, averías, tirones, escasez de remolcadores o prioridades en el servicio. En dichos supuestos, la Empresa informará de inmediato al Cliente de éstas, así como las consecuencias esperadas de la causa al proporcionar los servicios bajo este Contrato, y la duración del tiempo que la Empresa espera que la causa continúe. En tales eventos, el Cliente es libre de elegir otro proveedor de servicios que no sea la Compañía y no será responsable de ningún gasto, pérdida, daño o reclamo de ningún tipo.

11) CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La Política anticorrupción del Cliente está en consonancia con las leyes anticorrupción aplicables pertinentes y, por lo tanto, incluye, entre otros, una tolerancia cero hacia el soborno, el fraude, la malversación y la extorsión. Los socios comerciales siempre deben cumplir con las leyes anticorrupción aplicables pertinentes.

La Empresa garantiza que cumplirá con todas las leyes aplicables, incluidas las sanciones económicas aplicables y las restricciones comerciales impuestas por cualquiera de los siguientes: gobierno de los EE. UU., Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas. La Empresa además garantiza que no subcontratará ninguno de sus deberes u obligaciones bajo este acuerdo en incumplimiento de esta Cláusula. La Empresa será responsable de indemnizar al Cliente por todas y cada una de las reclamaciones, pérdidas, daños, costos y multas que sufra como consecuencia del incumplimiento de esta cláusula por parte de la Empresa.

12) PRACTICAJE

A solicitud del Cliente, la Empresa proporcionará prácticos o capitanes a embarcaciones que utilicen o tengan disponible su propio poder de propulsión, de modo que cada vez que un piloto con licencia participe en el servicio de soportar a una embarcación durante la navegación de dicho buque o durante la asistencia de los remolcadores, desde un puesto a bordo de dicho buque o desde otro lugar, se acuerda que se convierte en capitán temporal del buque asistido, estando sujeto a la supervisión y control exclusivos del personal del buque.

En cualquier caso, la asistencia del práctico no reemplaza al Capitán de mando del barco, ya que este solo sugeriría un camino a seguir bajo su conocimiento experto de las aguas de navegación del puerto.

El práctico procurará el tránsito seguro de la embarcación mientras está en el puerto, pero en caso de accidentes, ambas partes acordaron proceder de conformidad con los términos establecidos en la cláusula ocho (08) de este acuerdo si surge alguna responsabilidad de los procedimientos administrativos de la Autoridad Marítima del Perú.

Las disposiciones de este párrafo no podrán modificarse de ninguna manera, excepto mediante acuerdo entre las partes.

13) TARIFA POR SOBRETIEPOS

Para estos casos se aplicarán los recargos establecidos en el Anexo A.



14) TEMAS VARIOS

(a) Las disposiciones del presente contrato será de obligatorio cumplimiento para las partes firmantes, así como para aquellos terceros que hubieran sido designados por las partes con el consentimiento de la contraparte.

(b) La empresa es un contratista independiente. Nada en este contrato constituirá, creará o se considerará que constituye o crea, una agencia, sociedad o empresa conjunta entre las Partes para cualquier propósito.

15) EJECUCIÓN

La ejecución de los servicios objeto del presente contrato pueden realizarse en cualquier momento durante la vigencia del mismo. Las Partes acuerdan proporcionarse mutuamente una copia original del contrato debidamente firmado. Asimismo, se garantizan que todos sus signatarios representativos del presente están debidamente autorizados para ejecutar este contrato en su nombre.

15) NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones, comunicaciones, requerimientos o avisos que una Parte deba dirigir a la otra en virtud del presente Contrato deberán realizarse por escrito y se considerarán válidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas por cualquiera de los siguientes medios:

1. **Entrega personal**, dejada en el domicilio indicado líneas abajo y con constancia de recepción.
2. **Mediante empresa de mensajería o courier**, con confirmación de entrega.
3. **Correo electrónico**, siempre que exista confirmación de transmisión y recepción.

Las notificaciones deberán remitirse a las siguientes direcciones:

Para la Empresa (PSA Marine Perú S.A.):

Jorge Olazábal Demichelli – Director Comercial y Negocios Internacionales

Correo electrónico: jolazabal@globalpsa.com

Dirección: Av. Paseo de la República 5895, Of. 501–502, Miraflores, Lima – Perú

Para el Cliente (Naviera Petral S.A.):

Fernando Harten Woodman – Gerente General

Correo electrónico: petral@petral.com.pe

Dirección: Calle Alcanfores 393 Of. 102, Miraflores, Lima 18, Perú





Cualquier Parte podrá modificar su información de contacto mediante notificación escrita realizada conforme a esta misma cláusula.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en duplicado al 15 de Marzo de 2026.

En representación de **PSA MARINE PERÚ S.A.**


PSA MARINE PERÚ
Jorge Olazabal Demicheli
Apoderado


PSA MARINE PERÚ
Enrique Tarazona S.
Managing Director

En representación de **NAVIERA PETRAL S.A.**


NAVIERA PETRAL S.A.
FERNANDO HARTEN WOODMAN
GERENTE GENERAL



Anexo "A"

El presente Anexo forma parte del contrato entre PSA MARINE PERÚ S.A. y NAVIERA PETRAL S.A. suscrito el 15 de Marzo de 2026.

TARIFAS Y CARGOS DE REMOLCAJE Y PRACTICAJE APLICABLES EN PUERTO DE ILO:

1. TARIFAS APLICABLES el 16 de Marzo del 2026 hasta el 15 de Marzo del 2027

- Tarifas en el Terminal de Tablones:

Terminal	Tarifa (USD / TRB / Man) 1 Ram	Mínimo (USD / Man)
3/ Ilo (Tablones)	0.1600	3,000
1/ Recargos Ilo:		
25%: Lunes a Sábado (18:00 a 24:00hrs)		
50%: Lunes a Sábado (0:00 a 7:00hrs), Domingo y feriados (todo el día)		
2/ Cargo de acceso adicional a la tarifa y será un costo recuperable		
3/ Servicio de Posicionamiento: USD 700.00 por remolcador por servicio.		

Terminal	Tarifa (USD / Man) 1 Práctico
Ilo (Tablones)	2,200
1/ Recargos Ilo:	
25%: Lunes a Sábado (18:00 a 24:00hrs)	
50%: Lunes a Sábado (0:00 a 7:00hrs), Domingo y feriados (todo el día)	
2/ Tarifa no incluye lancha para transporte de práctico	
3/ Tarifa de Pilotaje USD 750 por servicio por práctico	



- Tarifas en el Terminal de Marine:

Terminal	Tarifa (USD / TRB / Man) 1 Ram	Mínimo (USD / Man)
3/ Ilo (Marine)	0.1600	1,800
1/ Recargos Ilo:		
25%: Lunes a Sábado (18:00 a 24:00hrs)		
25%: Lunes a Sábado (0:00 a 7:00hrs), Domingo y feriados (todo el día)		
2/ Cargo de acceso adicional a la tarifa y será un costo recuperable		
3/ Servicio de Posicionamiento: USD 700.00 por remolcador por servicio.		



• Tarifas en el Terminal de Liquidos Tramarsa (TLT)

<u>Tarifa Integral</u>		
Terminal	Tarifa (USD / TRB / Man) 1 Ram + 1 Práctico	Mínimo (USD / Man)
Ilo (TLT)	0.2750	4,125
1/ Recargos Ilo: 25%: Lunes a Sábado (18:00 a 24:00hrs) 50%: Lunes a Sábado (0:00 a 7:00hrs), Domingo y feriados (todo el día) 2/ Cargo de acceso adicional a la tarifa y será un costo recuperable 3/ Tarifa incluye lancha para práctico		
<u>Tarifas Individuales</u>		
Terminal	Tarifa (USD / TRB / Man) 1 Ram	Mínimo (USD / Man)
Ilo (TLT)	0.2650	3,000
1/ Recargos Ilo: 25%: Lunes a Sábado (18:00 a 24:00hrs) 50%: Lunes a Sábado (0:00 a 7:00hrs), Domingo y feriados (todo el día) 2/ Cargo de acceso adicional a la tarifa y será un costo recuperable		
Terminal	Tarifa (USD / TRB / Man) 1 Práctico	Mínimo (USD / Man)
Ilo (TLT)	0.0900	1,350
1/ Recargos Ilo: 25%: Lunes a Sábado (18:00 a 24:00hrs) 50%: Lunes a Sábado (0:00 a 7:00hrs), Domingo y feriados (todo el día) 2/ Tarifa no incluye lancha para transporte de práctico		



• Tarifas de lanchas:

Terminal	Tarifa (USD / Hr.) Transporte de Práctico	Tarifa (USD / Hr.) Lancha de Amarre - Desamarre	Tarifa (USD / Hr.) Lancha de guardianía	Tarifa (USD / Hr.) Otros Servicios
2/ Ilo (Marine)	150.00	250.00	60.00	150.00
2/ Ilo (Tablones)	150.00	250.00	60.00	150.00
Ilo (TLT)	150.00	250.00	60.00	150.00
Ilo (ENAPU&SPCC)	150.00	250.00	60.00	150.00
1/ Tarifa no incluye IGV 2/ Lancha de posicionamiento USD 300 por servicios por lancha				

